

ALLEGATO 3 – MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I	
Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente	
<i>Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS www.ivass.it</i>	
INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE	
Cognome e Nome	FERRARI DAVIDE
Numero – sezione RUI e data di iscrizione – qualifica	Iscritto al RUI al n. B000145544 iscritto in data 26/09/2013 In qualità di : <i>Legale rappresentante, Responsabile dell'attività di intermediazione</i>
Denominazione sociale, sezione, numero e data di iscrizione al RUI	SIGMA STUDI BRESCIA SRL iscritta in sez. B al n. B000314208 in data 26/07/2009
Indirizzo sede legale	Via Codignole, 45 25124 Brescia (BS)
Recapito telefonico, e-mail, PEC e indirizzo del sito internet	Tel. 030/2059880 – 030/2059881 E-mail info@sigmabrescia.it PEC sigmabrescia@pec.sigmabrescia.it www.sigmabrescia.it
Sito internet	www.sigmabrescia.it
Autorità competente per la vigilanza sull'attività svolta dall'intermediario IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA	
SEZIONE II	
Informazioni sul modello di distribuzione	
L'intermediario informa che l'attività di distribuzione: (X) NON È SVOLTA IN COLLABORAZIONE ORIZZONTALE con altri intermediari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012. () È SVOLTA IN COLLABORAZIONE ORIZZONTALE con il seguente intermediario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012: - Nome e cognome/denominazione: - C.F., P.IVA, sede legale: - Sezione del RUI di appartenenza: - - ruolo svolto da ciascun intermediario nell'ambito della collaborazione orizzontale adottata: SIGMA STUDI BRESCIA SRL : PROPONENTE	
SEZIONE III	
Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse	
L'intermediario assicurativo dichiara che: • non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione • nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto	

dell'intermediario assicurativo

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario assicurativo informa che:

1. distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale.
2. sul proprio sito internet www.sigmabrescia.it alla sezione "Informativa e reclami" è disponibile l'elenco delle imprese di assicurazioni con cui l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari. L'elenco è altresì disponibile presso i locali dell'intermediario su supporto video. Il cliente ha comunque la facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione del suddetto elenco delle imprese.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Natura del compenso:

- () onorario corrisposto direttamente dal cliente:
- (X) commissione inclusa nel premio assicurativo
- () benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata
- () altro tipo di compenso
- () combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

L'intermediario precisa che, in caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa relativa alle remunerazioni è relativa ai compensi percepiti complessivamente dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Solo per i contratti RCA:

Per i contratti RC Auto, in attuazione del Reg. n. 23 del 9 maggio 2008 e dell'art. 131 del CAP, viene allegata la Tabella nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all'intermediario dall'impresa di assicurazione (l'informativa relativa ai livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali).

Le provvigioni riconosciute per il contratto proposto cui la presente informativa si riferisce sono:

- valore assoluto : 101,66
- valore percentuale : 10,07 %

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

Si informa che:

i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario:

- (X) costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso (l'intermediario dispone di un conto corrente separato ai sensi dell'art. 117 CAP)
- () sono garantiti dalla stipulazione da parte dell'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di Euro 23.480,00. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) nei limiti della normativa vigente, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di Euro 750,00 annui per ciascun contratto.

I premi pagati all'intermediario **iscritto nella sezione B** :

- () non attivano direttamente la garanzia, non essendovi espressa autorizzazione da parte della compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 118 CAP
- (X) considerano pagati direttamente all'impresa di assicurazione e pertanto attivano direttamente la garanzia, in forza specifica previsione nell'accordo sottoscritto/ratificato dall'impresa di assicurazione con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 CAP

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Si informa che:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di:
 1. inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario ai seguenti recapiti e con le seguenti modalità: reclamo per iscritto (a mezzo lettera raccomandata, fax, mail o PEC) all'intermediario Sigma Studi Brescia Srl, Via Malta 12/N, 25124 Brescia (BS) e-mail: reclami@sigmabrescia.it, posta PEC sigmabrescia@pec.sigmabrescia.it (utilizzabile solo da altra pec) che provvederà a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni
 2. Il contraente può trasmettere il reclamo anche all'impresa di assicurazione (si rinvia al DIP aggiuntivo dell'impresa per l'esame delle modalità di presentazione del reclamo e per i relativi recapiti).
 3. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni), il contraente può rivolgersi all'**IVASS**, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi dell'impresa di assicurazione.
- c) Il contraente ha la facoltà di : - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile; - avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi dell'impresa di assicurazione.
- d) Gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma _ PEC consap@pec.consap.it _ mail: fondobrokers@consap.it – tel. 06 85796888) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

ALLEGATO 4 TER - ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

AVVERTENZA

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.

Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna/trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

SEZIONE I

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l'intermediario:

- a) ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante

apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo sul sito internet, ove utilizzato per la promozione e il collocamento dei prodotti assicurativi.

- b) ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
- c) ha l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- d) ha l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
- e) ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- f) ha l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

SEZIONE II

Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l'intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari in base alle quali:

- a. ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto.
- b. ha l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto.
- c. in caso di vendita con consulenza, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- f. ha l'obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni.

Informazioni sul contratto proposto

Contraente
Numero Polizza
Ramo
Impresa/Agenzia

Luogo Data Timbro e Firma del Contraente

APPENDICE 1
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DELLE PROVVIGIONI RICONOSCIUTE DALLE IMPRESE PER I CONTRATTI R.C.A.

Tabella predisposta in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti.

COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	ALIQUOTE PROVVIGIONALI (CON INDICAZIONE DEL MINIMO E DEL MASSIMO) RICONOSCIUTE AI BROKER/AGENZIE ** DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE				
	Autovetture	Autocarri e motocarri	Ciclomotori e motocicli	Macchine operatrici	Natanti
HELVETIA	12%	10,30%	10,30%	12%	12%
ZURICH	10%	8%	10%	8%	10%
ALLIANZ DIRECT	13%	13%	13%	13%	13%
REALE MUTUA BRESCIA	8%	7%	7%	7%	7%
AXA VALANDRO	6%	5%	5%	5%	5%
ALLIANZ CONSENSUS	7%	7%	7%	7%	7%
AXA FRANCHINI E GAFFURI	6%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
DALMINA ASSICURAZIONI	5%	4%	4%	4%	3,50%
ASSIMANERBIO UNIPOL	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%
GENERALI COZZOLI	12%	10,50%	12%	10,50%	10,50%
GENERALI DALMINE	9%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
GROUPAMA FRAPPORTI & SPINELLA	6%	6%	6%	6%	6%
ITAS BELLUNO	7%	7%	7%	7%	7%

** Con riferimento alle percentuali sopra riportate, si precisa che, in caso di contratto concluso direttamente con la Direzione della Compagnia di assicurazione, l'aliquota evidenziata è quella effettivamente riconosciuta al broker; in caso di polizza conclusa attraverso un'agenzia, l'aliquota provvigionale è quella percepita da quest'ultima.

Si precisa che ove riportata la sigla N.P., l'agenzia non ha ancora provveduto alla comunicazione delle proprie aliquote provvigionali, le quali dovranno pertanto essere dedotte dal singolo contratto.

Si informa il cliente che nel contratto di assicurazione tali percentuali provvigionali potrebbero essere diverse da quelle sopra indicate, in quanto nel singolo contratto la percentuale provvigionale è espressione del rapporto tra l'ammontare concreto della provvigione ed il premio globale RC Auto, al lordo delle imposte e degli altri prelievi di legge.

Informazioni sul contratto proposto

Contraente:

Numero:

Ramo:

Impresa/Agenzia:

Luogo Data Timbro e Firma del Contraente